

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/6751

הצעת חוק העונשין (תיקון – ביטול סעיף העלבת עובד ציבור), התשפ"ו–2026

ביטול סעיף 288 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ סעיף 288 – בטל.

דברי הסבר

בהצעה זו מוצע לבטל את סעיף 288 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, שעניינו העלבת עובד ציבור. סעיף זה קובע עונש של עד שישה חודשי מאסר על "המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית-דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם".

חופש הביטוי אינו ערך מוחלט. הוא ערך חשוב, שיכולות להיות סיבות טובות להגביל אותו באיסורים פליליים, כשמדובר למשל במקרים נדירים של סכנה ממשית לפגיעה בביטחון המדינה, בסדר הציבורי או ברגשותיהם של מיעוטים ומגזרים. אך כאשר יש באיזשהו ביטוי ערך רב, ומנגד קיימת אפשרות בדבר פגיעה שעשויה להיגרם, שאינה חמורה – יש להעדיף את חופש הביטוי. כך נקבע רבות בפסיקת בית המשפט העליון (ראו למשל, בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים).

לא ניתן לשמור על אמון הציבור על ידי השתקה, קביעת איסורים פליליים או העמדת אנשים לדין בשל דברי ביקורת שהשמיעו כלפי עובדי ציבור, רק משום שהביקורת פגעה ברגשותיהם.

לא ייתכן, שהאיסור על העלבת עובד ציבור יגן להלכה על עובדי ציבור, ובכלל זה גם על אנשי ציבור, מעל ומעבר להגנה שנותן חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965, לכלל האזרחים. בכך נוצר מצב אבסורדי, אשר בו דווקא הביקורת על אישי ציבור ועובדי ציבור מוגבלת יותר מהביקורת על אזרחים שאינם עובדי ציבור.

לפי נתונים שפורסמו בדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום כ' באייר התשפ"ג (11 במאי 2023), בשנים 2018 עד 2021 נפתחו כ-499 תיקים בממוצע בשנה בשל עבירה זו, ו-90%-94% מהם נסגרו. העילה העיקרית לסגירת התיקים נוגעת לכך שהנסיבות אינן מתאימות לחקירה או להעמדה לדין. עוד נמצא כי מספר כתבי האישום שהוגשו בגין העבירה קטן ב-50% לאורך השנים – בעוד שב-2018 הוגשו 86 כתבי אישום, בשנים שלאחר מכן הוגשו כ-30 כתבי אישום בממוצע.

הנתונים האלה בלבד מלמדים כי הסעיף אינו מצדיק את מקומו בספר החוקים, ועל כן מוצע להוציא את סעיף 288 מחוק העונשין, התשל"ז–1977.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/348), על ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/24/2114) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3312) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/1086) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/6303).

הצעת החוק זהה לפ/25/6303 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס" התשל"ז, עמ' 226.

ט"ז בסיוון התשפ"ו (01.06.2026)